

1004209-44.2020.8.26.0438

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Bancários

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... (não impugnados e sem alegação de perda ou furto; juntaram cópia de comprovante de endereço, também não impugnadas. 3. O autor vale-se da gratuidade de justiça para protelar o resultado da demanda, por meio de uma prova que seria realizada às expensas do Estado. Prova inútil, impertinente e irrelevante para formação do convencimento do juiz que deve ser rejeitada. Malícia que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004209-44.2020.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004209-44.2020.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Bancários

Requerente:

Maria dos Santos de Falchi

Requerido:

Banco Cetelem S.A.

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I) Do Relatório

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico por falta de consentimento cc condenação a indenização por danos morais cc antecipação de tutela para apresentação de documentos e suspensão de cobrança indevida, ajuizada por Maria dos Santos Falchi em face de Banco Cetelem S/A.

Aduziu a parte autora que é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, sendo que ocorreram, inadvertidamente, em seu benefício, alguns descontos, ordinários e mensais, sem que houvesse contratado ou autorizado qualquer serviço passível de gerar tais descontos.

Após consulta, descobriu que os indigitados valores foram descontados em favor do Banco Réu, relativos à concessão de empréstimo consignado, referente ao Contrato nº 22-845482364/20 no valor de R\$ 3.615,70.

Relata que não se recorda de qualquer tipo celebração de contrato de empréstimo com o banco a fim de justificar tais descontos.

Assim, inconformada com tal situação, requereu a total procedência dos pedidos para que seja declarada a inexigibilidade do contrato acima indicado, condenando a parte ré na devolução em dobro dos valores indevidamente debitados, ainda no pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) salários mínimos. Pugnou pela inversão do ônus da prova e pela concessão da gratuidade da Justiça.

Deu à causa o valor de R\$ 20.900,00 (fls. 1/14).

Juntou procuração e documentos (fls. 15/37).

Decisão proferida, concedendo à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, indeferindo o pedido urgente e determinando a citação da parte ré (fl. 38).

Citada (fl. 41), a instituição financeira apresentou contestação. No mérito, sustentou a lisura da contratação. Requereu a improcedência do pedido. Alternativamente, a compensação do valor devido ao Banco com eventual condenação e verbas de sucumbência. (fls. 42/56). Juntou documentos (fls. 57/65).

Em sede réplica, negou a parte autora haver realizado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido (fls. 74/77).

Por conseguinte, o banco réu manifestou-se, sustentando a legalidade do contrato assinado digitalmente por meio do aplicativo da instituição financeira (fls. 78/80). Juntou documentos (fls. 81/94).

A parte autora se manifestou acerca dos documentos de fls. 78/94 (fls. 98/99).

Proferida decisão (fl. 101), para que no prazo de 15 dias, traga a parte autora aos autos extratos de sua conta, banco 104, agência 0329, conta corrente 50428-0, referente ao período de junho/2020 a setembro/2020, a fim de confirmar se efetivamente não recebeu o valor indicado nos documentos de fls. 44/45.

O banco apresentou manifestação, pugnando pela improcedência da ação (fls. 112/114).

A requerente trouxe aos autos documentos (fl. 119).

Decisão, determinado às partes que se manifestassem sobre as assinaturas apostas na procuração ad judícia, RG e contrato (fl. 120).

A parte autora se manifestou (fls. 125/126). Juntou documentos (fls. 127/141).

Determinado a se manifestar acerca das assinaturas colacionadas, o banco permaneceu inerte (fl. 142).

II) Da Fundamentação

Inicialmente, desnecessária a realização de perícia grafodocumentoscópica, vez que a assinatura aposta no contrato e a que consta nos documentos trazidos aos autos pela própria parte autora são similares, situação esta que corrobora a regularidade da contratação e o afastamento da alegação de desconhecimento do contrato de empréstimo.

De fato, as assinaturas constantes do RG de fl.17 e fl. 60, contrato de fl. 59 e procuração ad judícia de fl. 15 são praticamente idênticas, conforme "prints" colacionados na decisão de fl. 120.

Nesse sentido:

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO. DANO MORAL. 1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento

imediatamente da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante das inúmeras provas apresentadas pelos réus. Cerceamento de defesa não caracterizado. 2. Além de as assinaturas constantes nos contratos serem absolutamente similares à do autor, suas alegações são completamente inverossímeis. Nenhum fraudador se especializaria na assinatura do autor, sem angariar nenhuma vantagem. Os valores dos empréstimos foram depositados em favor do autor. Além disso, os réus apresentaram não só cópia de documentos pessoais (não impugnados e sem alegação de perda ou furto; juntaram cópia de comprovante de endereço, também não impugnadas. 3. O autor vale-se da gratuidade de justiça para protelar o resultado da demanda, por meio de uma prova que seria realizada às expensas do Estado. Prova inútil, impertinente e irrelevante para formação do convencimento do juiz que deve ser rejeitada. Malícia que não passa despercebida. 4. Não vinga, entretanto, a pretensão de reparação por danos morais ou devolução em dobro de valores. Afinal, a parte autora sacou as mencionadas importâncias, cabendo arcar com o pagamento do crédito usufruído. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1002466-45.2020.8.26.0358; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021)

3 - Assim, passo ao julgamento imediato da lide que prescinde da produção de outras provas.

Comprovou a ré haver a parte autora contraído empréstimo sob nº 22-845482364/20, datado de 25/07/2020, no valor liberado de R\$ 3.097,13, conforme cédula de crédito bancário de fls. 57/59; RG de fl.60; TED, respectivamente nos valores de R\$ 3.097,13 e R\$ 909,66 (fls. 64/65).

Como se vê, a parte ré trouxe aos autos prova no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes e da origem da dívida, de sorte que inaplicável a legislação consumerista da inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora, sendo forçoso reconhecer a regularidade do débito e, em consequência, a ausência de ilícito imputável ao réu.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência. Apelo do autor. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Origem da dívida efetivamente demonstrada pelo apelado. Documentos acostados aos autos que demonstram a existência de débito decorrente de contratação de cartão de crédito e renegociação da dívida. Telas sistêmicas aptas a fundamentar a regularidade do débito. Inadimplência verificada. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1031547-97.2017.8.26.0114; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020)

APELAÇÃO - CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO - Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e indenização por negativação indevida - Inadmissibilidade - Prova contundente da existência de relação jurídica e do débito discutido em juízo - Contrato de depósito, cartão de crédito e renegociação de dívida acumulada em conta corrente - Ausência de ilícito imputável ao réu - Dívida existente. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1005156-35.2018.8.26.0223; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Origem da dívida efetivamente demonstrada pelo apelado. Documentos acostados aos autos que demonstram a existência de dívida decorrente de contratação de cartão de crédito e renegociação de débito. Telas sistêmicas aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Inadimplência verificada. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral não configurado. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença mantida. Recurso não

provido. (TJSP; Apelação Cível 1026024-36.2019.8.26.0405; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).

A propósito, insta consignar que, após identificar uma verdadeira "avalanche" de processos de igual natureza nesta comarca - normalmente casos em que não se reconhece o débito sob alegação de nunca ter se mantido relação jurídica com a financeira ou, mesmo com relação "positiva", sem o reconhecimento da legitimidade de uma operação bancária/financeira específica - teve por bem o Juízo a cautela de rever seu posicionamento e adotar entendimento mais "restritivo" ao consumidor na hipótese em que a ré traz ao feito documentos cujo confronto efetivamente permite a conclusão de que a parte aderiu ao débito questionado. É o caso dos autos.

Assim, resta apenas a conclusão de que a demanda improcede e que a parte autora, única que poderia saber com certeza absoluta que assinou o contrato, adotou conduta incompatível com o direito de litigar, buscando se beneficiar de eventual erro na condução processual para anular contrato que sabia válido, culminando na adequação de sua conduta àquelas tipificadas nos incisos II e III do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada está a litigância de má fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, fixo a penalidade no valor correspondente a 5% do valor da causa.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ocorrência - O autor, na petição inicial, afirmou que desconhecia a contratação de serviços com a empresa ré, a qual foi comprovada nos autos - Litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 80, II, do CPC - Penalidade prevista no art. 81, "caput", do CPC, correspondente a 5% do valor da causa, mantida - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil - Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, majorados para 12% (doze por cento) - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1002307-72.2017.8.26.0596; Relator (a): Plínio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CABIMENTO DA MULTA NO CASO VERTENTE - CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E EFETUAÇÃO DAS COMPRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA APELADA. Desnecessária a produção da prova grafotécnica, como requerido pela Riachuelo, pois que os documentos juntados aos autos são prova bastante da contratação do cartão de crédito pelo requerente, cartão com o qual fez compras e deixou de pagar por elas. Caso tenha (ou tivesse) pago, era seu o ônus de prová-lo, a partir da juntada do respectivo recibo. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. - RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - VALOR ARBITRADO PARA MULTA - REDUÇÃO DE 10% PARA 9% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1119360-73.2018.8.26.0100; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

III) Do Dispositivo

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico por falta de consentimento cc condenação a indenização por danos morais cc antecipação de tutela para apresentação de documentos e suspensão de cobrança indevida, ajuizada

por Maria dos Santos de Falchi em face de Banco Cetelem S/A, pelo que DECLARO a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes, qual seja, empréstimo consignado sob nº 22-845482364/20, no valor de R\$ 3.615,70.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observando tratar a parte autora de beneficiária da gratuidade da Justiça.

CONDENO a parte autora, nos termos do art. 80, II, do CPC, a pagar penalidade por litigância de má-fé no valor correspondente a 5% do valor da causa em favor da parte ré, atentando-se ao art. 98, §4º do CPC.

P.I.

Penápolis, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA